

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 669/2530

นางจันทราทิพย์ ดำรงรัตน์ ในฐานะผู้
จัดการมรดกของ

โจทก์

นายสมาน นาคพงษ์ กับพวก

โจทก์

นางทุเรียน ศรีเพชร

จำเลย

นางทุเรียน ศรีเพชร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 256)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362,365 และขอให้บังคับจำเลยให้รื้อถอนเรือนของจำเลยที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวตามฟ้องออกไป หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนออกไป ให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนออกไปเองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหากจำเลยไม่ยอม ให้โจทก์ออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเท่าที่เสียไป ให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ห้ามเกี่ยวข้งอีกต่อไป และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 550 บาท กับค่าเสียหายต่อไปเป็นรายเดือน ๆ ละ 50 บาท จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนโรงเรือนออกไปจากที่ดินตามฟ้องแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 จำคุก 3 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้จำเลยออกจากที่ส่วนซึ่งโจทก์กล่าวหาว่าบุกรุก กับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าวห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องที่ดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 550 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 50 บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะออกจากที่ดินแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 247,246)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยวางเงินจำนวน 2,500 บาท ไว้ต่อศาลชั้นต้นเป็นประกันสำหรับค่าเสียหาย (อันดับ 216,219)

คำสั่ง

จำเลยถอนฟ้องฎีกาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

จำเลยถอนฟ้องฎีกาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(junth janthong-pha wachromphong-awil tongwangratn)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ